

GEN-A1-ESPECIAL-01

Documento doctrinal estructurado para el temario A1. Fuente normativa local: fuentes_normativas.

GEN - Las fuentes del derecho administrativo (I)

Artículo 1. Concepto y sistema de fuentes del Derecho administrativo

El Derecho administrativo, como parte del ordenamiento jurídico, debe comprenderse a partir de su sistema de fuentes: esto es, los modos legítimos de producción de normas y los criterios para determinar qué norma se aplica cuando existe pluralidad de fuentes o posibles contradicciones. En términos generales, el punto de partida es el reconocimiento del “sistema de fuentes del ordenamiento jurídico español”, del que se derivan los principales elementos para estudiar el rango, la validez y la aplicación de las normas. En primer lugar, las fuentes del ordenamiento se identifican como ley, costumbre y principios generales del derecho. La ley opera como fuente escrita y, por tanto, con un marco más definido de producción y reconocimiento; la costumbre tiene un papel estrictamente condicionado: solo rige en defecto de ley aplicable, debe no contradecir ni la moral ni el orden público, y además ha de resultar probada. Además, se distingue la costumbre de otros usos jurídicos: los que sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad no alcanzan la consideración de costumbre. Por último, los principios generales del derecho se aplican también en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento. En segundo lugar, la noción de “rango” es esencial para resolver problemas de compatibilidad. Se establece expresamente que carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. Por tanto, cuando se plantea una relación entre normas provenientes de distintas fuentes, no basta con identificar la fuente; hay que verificar la posición relativa (rango) de cada una. Esta idea permite distinguir el criterio de jerarquía (no como “superioridad” abstracta, sino como consecuencia de un rango superior preexistente) y, en la práctica, orientar a los operadores jurídicos para descartar la norma inválida por contradicción. Así, el sistema de fuentes no es meramente catalogador: regula la validez y la aplicabilidad en función de la relación de superioridad de una norma frente a otra. En tercer lugar, el sistema incluye reglas sobre los tratados internacionales y su incidencia interna. Las normas jurídicas contenidas en tratados internacionales no se aplican directamente en España mientras no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno, lo que se produce mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado. Este matiz es relevante para oposiciones: no se afirma que los tratados operen automáticamente, sino que su eficacia en el plano interno exige un “paso” de incorporación al ordenamiento mediante publicación. En cuarto lugar, la jurisprudencia cumple una función complementaria. La jurisprudencia del Tribunal Supremo complementa el ordenamiento jurídico con la doctrina que establezca de modo reiterado al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Esto delimita el papel judicial: no se formula como fuente normativa equiparable a la ley en sentido estricto, sino como elemento que complementa el ordenamiento mediante interpretación reiterada. De ahí que, ante un caso, el estudio del Derecho administrativo deba considerar no solo normas y costumbre, sino también cómo el Tribunal Supremo ha venido interpretando tales fuentes. En quinto lugar, respecto del deber de resolver, se afirma que los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido. Esta regla evita la idea de “laguna” insalvable: si no hay ley aplicable, puede operar la costumbre, y si tampoco procede, entran los principios generales del derecho, con el fin de garantizar una respuesta jurisdiccional. Finalmente, para cerrar el estudio del sistema de fuentes, resulta imprescindible conocer reglas temporales de la ley: las leyes entran en vigor a los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo que ellas dispongan otra cosa. Además, se fija que las leyes solo se derogan por otras posteriores y que la derogación tiene el alcance expresamente dispuesto y se extiende a todo lo incompatible con la ley nueva sobre la misma materia. También se establece un criterio sobre retroactividad: las leyes no tendrán efecto retroactivo, salvo que dispongan lo contrario. En conjunto, estas reglas permiten abordar en examen cuestiones sobre vigencia, derogación, incompatibilidades y efectos en el tiempo, aspectos directamente relevantes para la aplicación del Derecho administrativo.

Puntos clave:

- Las fuentes del ordenamiento son ley, costumbre y principios generales del derecho.
- Una disposición que contradiga otra de rango superior carece de validez.
- La costumbre rige solo en defecto de ley aplicable, si no contradice moral u orden público y si resulta probada.

- Los usos jurídicos meramente interpretativos de una declaración de voluntad no son costumbre.
- Los principios generales del derecho se aplican en defecto de ley o costumbre y tienen carácter informador del ordenamiento.
- Las normas de tratados internacionales no se aplican en España directamente hasta su incorporación al ordenamiento interno mediante publicación íntegra en el BOE.
- La jurisprudencia del Tribunal Supremo complementa el ordenamiento con doctrina reiterada al interpretar y aplicar ley, costumbre y principios generales.
- Jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver, ateniéndose al sistema de fuentes.
- Las leyes entran en vigor a los veinte días de su completa publicación en el BOE, salvo disposición en contrario.
- Las leyes solo se derogan por otras posteriores; la derogación se limita al alcance expresamente dispuesto y a lo incompatible, y las leyes no tienen efecto retroactivo salvo que se disponga.

Textos oficiales incorporados íntegramente:

[Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil — Art 1] Fuente: BOE-A-1889-4763 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763>

Artículo 1. 1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. 2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. 3. La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público, y que resulte probada. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad, tendrán la consideración de costumbre. 4. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. 5. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el «Boletín Oficial del Estado». 6. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. 7. Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.

[Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil — Art 2] Fuente: BOE-A-1889-4763 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763>

Artículo 2. 1. Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si en ellas no se dispone otra cosa. 2. Las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado. 3. Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario.

Artículo 2. Aplicación, interpretación y eficacia de las normas

El artículo 2 del corpus aborda, de manera sistemática, cómo deben aplicarse las normas cuando el juez o el operador jurídico se enfrenta a un caso concreto. La primera idea es que la interpretación no se reduce al tenor literal, sino que exige integrar el sentido propio de las palabras con elementos adicionales: el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que la norma se aplica. Esta pauta metodológica implica entender la norma como un enunciado que debe leerse en relación con el marco en el que se inserta y con el propósito que la anima, ya que el criterio de interpretación “fundamentalmente” atiende al espíritu y finalidad. En consecuencia, en oposición puede preguntarse por el orden o el peso relativo de estos criterios: no se trata de elegir uno solo, sino de interpretar conforme a todos, dando especial relevancia al espíritu y finalidad. En segundo lugar, el artículo distingue el uso de la equidad como criterio de aplicación. La equidad debe ponderarse en la aplicación de las normas; sin embargo, la equidad no puede convertirse en fundamento exclusivo de una decisión judicial salvo que la ley expresamente lo permita. Esta delimitación es clave: permite incorporar consideraciones equitativas en la interpretación y aplicación, pero impide que se sustituya el razonamiento jurídico por una decisión basada únicamente en criterios de justicia material. Por tanto, los tribunales deben justificar su resolución en el marco normativo, y solo cuando exista autorización legal expresa podrán apoyarse exclusivamente en la equidad. En tercer lugar, se contempla la aplicación analógica. Esta procede cuando las normas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante, de modo que se aprecie identidad de razón. La regla no opera para cualquier caso “parecido”, sino solo cuando se identifique una razón equivalente que justifique extender la regulación del supuesto previsto al no previsto. Además, el artículo establece límites a la analogía: las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. Este punto permite distinguir cuándo la analogía está vedada por el tipo de norma: si se trata de una norma penal, excepcional o temporal, la extensión por analogía no es admisible fuera de su ámbito expreso. Por último, se prevé una regla de supletoriedad: las disposiciones del Código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes, lo que configura un papel residual del Código cuando una materia esté regulada parcialmente o no esté prevista en la norma especial. En cuanto a la eficacia práctica de las normas, el artículo 5 regula el cómputo de plazos en Derecho civil. Si los plazos están señalados por días contados desde uno determinado, ese día de inicio queda excluido y el cómputo empieza en el día siguiente. Si los plazos están fijados por meses o años, se computan de fecha a fecha. Asimismo, si en el mes del vencimiento no hay día equivalente al inicial, el plazo expira el último del mes. Además, en el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles. Estas reglas son determinantes para resolver cuestiones de caducidad o oportunidad de actuaciones procesales o extraprocesales cuando el paquete normativo se articula en plazos. Finalmente, el artículo 6 y el 7 conectan aplicación e interpretación con límites de eficacia derivados de la conducta del sujeto. Se parte de que la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento, aunque el error de derecho produce únicamente los efectos que las leyes determinen. Se regula también la posibilidad de exclusión voluntaria de la ley aplicable y renuncia a derechos: solo serán válidas si no contrarían el interés u orden público ni perjudican a terceros. Se establece la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a normas imperativas y prohibitivas, salvo que la propia norma contraria prevea un efecto distinto para el caso de contravención. Además, se prevé expresamente el fraude de ley: los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido o contrario al ordenamiento se consideran ejecutados en fraude de ley y no impiden la debida aplicación de la norma que se pretendía eludir. En el plano del ejercicio de los derechos, el artículo 7 exige que los derechos se ejerciten conforme a las exigencias de la buena fe, y prohíbe el abuso del derecho y el ejercicio antisocial. El abuso se configura cuando, por intención, objeto o circunstancias, se sobrepasan manifiestamente los límites normales del ejercicio, con daño para tercero. En ese caso, procede la indemnización y la adopción de medidas judiciales o administrativas para impedir la persistencia del abuso. Todo ello se encuadra en el marco constitucional del sometimiento de ciudadanos y poderes públicos al texto constitucional y al resto del ordenamiento, así como en garantías como la jerarquía normativa y la seguridad jurídica. Aunque el artículo 2 se centra en técnicas de aplicación e interpretación, el sometimiento al ordenamiento (y la garantía de jerarquía) proporciona el “canal” institucional por el que esas técnicas operan dentro del sistema.

Puntos clave:

- Interpretación conforme al sentido propio de las palabras, con apoyo en contexto, antecedentes, realidad social y espíritu y finalidad.
- La equidad se pondera en la aplicación, pero los tribunales solo pueden basar exclusiva y excepcionalmente la resolución en equidad si la ley lo permite expresamente.
- La analogía procede ante lagunas: cuando no hay supuesto específico pero existe otro semejante con identidad de razón.

- No cabe analogía para leyes penales, excepcionales ni de ámbito temporal fuera de los supuestos y momentos comprendidos.
- Las disposiciones del Código operan como supletorias en materias regidas por otras leyes.
- Plazos por días: se excluye el día inicial y empieza el día siguiente; por meses o años: cómputo de fecha a fecha.
- Si falta día equivalente en el mes de vencimiento, expira el último del mes; en plazos civiles no se excluyen días inhábiles.
- Ignorancia de la ley no excusa; el error de derecho solo produce efectos determinados por las leyes.
- Actos contrarios a normas imperativas o prohibitivas son nulos de pleno derecho salvo que la norma prevea otro efecto para la contravención.
- Fraude de ley: actos amparados en el texto para lograr un resultado prohibido/contrario no impiden aplicar la norma eludida.
- Los derechos deben ejercerse conforme a la buena fe y se sanciona el abuso del derecho con daño a tercero: indemnización y medidas para impedir la persistencia.

Textos oficiales incorporados íntegramente:

[Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil — Art 3] Fuente: BOE-A-1889-4763 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763>

Artículo 3. 1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. 2. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita.

[Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil — Art 4] Fuente: BOE-A-1889-4763 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763>

Artículo 4. 1. Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón. 2. Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. 3. Las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes.

[Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil — Art 5] Fuente: BOE-A-1889-4763 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763>

Artículo 5. 1. Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente; y si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes. 2. En el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles.

[Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil — Art 6] Fuente: BOE-A-1889-4763 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763>

Artículo 6. 1. La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. El error de derecho producirá únicamente aquellos efectos que las leyes determinen. 2. La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros. 3. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. 4. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.

[Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil — Art 7] Fuente: BOE-A-1889-4763 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763>

Artículo 7. 1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. 2. La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.

[Constitución Española de 1978 — Artículo 9] Fuente: BOE-A-1978-31229 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229> Artículo 9 1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Artículo 3. Derecho de la Unión Europea: sistema de fuentes y tipos de actos

El sistema de fuentes del Derecho de la Unión Europea distingue, para entender su funcionamiento, entre Derecho originario y Derecho derivado. El Derecho originario se identifica con los tratados que establecen las bases del ordenamiento de la Unión, su estructura institucional y el marco de competencias. En contraste, el Derecho derivado es el conjunto de actos que las instituciones adoptan para “ejercer las competencias” atribuidas por ese marco. Esta idea es clave: los actos derivan de una competencia previa y, por ello, su eficacia y su forma jurídica dependen de cómo el acto está tipificado en el régimen del artículo 288 TFUE. Dentro del Derecho derivado, el artículo 288 TFUE enumera y clasifica cinco tipos de actos: reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. La doctrina puede construirse a partir de dos ejes: (i) el alcance personal y material del acto (si obliga a todos o solo a destinatarios concretos) y (ii) el grado de obligatoriedad y el modo de cumplimiento (aplicación directa, obligación de resultado, o carácter no vinculante). En primer lugar, el reglamento se caracteriza por tener “alcance general”. Esto significa que su previsión no se limita a destinatarios individualizados. Además, el reglamento es “obligatorio en todos sus elementos” y “directamente aplicable en cada Estado miembro”. La combinación de estas tres notas permite diferenciarlo: la obligación recae de forma plena (“en todos sus elementos”) y la aplicación opera directamente en el ordenamiento de los Estados miembros, sin que sea necesario un acto interno de transposición para que produzca efectos. En segundo lugar, la directiva obliga “al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse”. Aquí aparece un matiz esencial: se obliga el resultado, pero se deja a las autoridades nacionales “la elección de la forma y de los medios”. Por tanto, la directiva no encarna el mismo modelo de aplicación inmediata y uniforme que el reglamento;

su dinámica exige coordinación con el nivel nacional, aunque el criterio de obligatoriedad se fija en el resultado a alcanzar por el Estado destinatario. En tercer lugar, la decisión presenta un régimen de obligatoriedad distinto. Es “obligatoria en todos sus elementos” y, si designa destinatarios, “sólo será obligatoria para éstos”. Con ello, la decisión se singulariza porque su efecto vinculante se proyecta sobre destinatarios concretos cuando el acto los nombra; no tiene, en principio, el alcance general propio del reglamento. En cuarto lugar, las recomendaciones y los dictámenes se distinguen por su falta de fuerza vinculante: “no serán vinculantes”. Esta ausencia de obligatoriedad los separa de los tres actos anteriores. La relevancia doctrinal radica en que, aunque se adopten por instituciones para orientar o expresar criterios, no imponen jurídicamente el mismo tipo de obligación que reglamentos, directivas o decisiones. Finalmente, es importante ubicar el análisis en categorías constitucionales y europeas sin confundir conceptos: el artículo 288 TFUE no trata de primacía ni de supremacía respecto de normas internas, sino que regula la tipología y el grado de obligatoriedad de los actos de la Unión derivados. Por tanto, al estudiar el sistema de fuentes, debe atenderse a las reglas internas de cada tipo de acto: aplicación directa y generalidad en el reglamento; obligación de resultado con margen nacional en la directiva; obligatoriedad completa pero limitada a destinatarios en la decisión; y carácter no vinculante en recomendaciones y dictámenes. A partir de esta arquitectura, pueden formularse preguntas de oposición sobre la identificación del acto aplicable y las consecuencias jurídicas típicas asociadas a cada clase, especialmente en torno a obligatoriedad, destinatarios y forma de cumplimiento.

Puntos clave:

- Derecho derivado es el conjunto de actos con los que las instituciones ejercen las competencias atribuidas por el Derecho originario.
- El artículo 288 TFUE enumera reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes como tipos de actos.
- El reglamento tiene alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y es directamente aplicable en cada Estado miembro.
- La directiva obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado, dejando libertad sobre forma y medios.
- La decisión es obligatoria en todos sus elementos y, si designa destinatarios, solo vincula a estos.
- Las recomendaciones y los dictámenes no son vinculantes.
- La diferencia esencial entre reglamento y directiva está en la aplicación directa frente a la obligación de resultado con margen nacional.
- El grado de vinculación se deduce del tipo de acto: vinculante (reglamentos, directivas, decisiones) y no vinculante (recomendaciones, dictámenes).

Textos oficiales incorporados íntegramente:

[Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea — Artículo 288] Fuente: DOUE-C-2010-083-TFUE | <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012E288> Artículo 288 (antiguo artículo 249 TCE) Para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. El reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. ES 30.3.2010 Diario Oficial de la Unión Europea C 83/171 La directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. La decisión será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, sólo será obligatoria para éstos. Las recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes.

Artículo 4. Primacía del Derecho de la Unión Europea y relación con la Constitución

El artículo doctrinal sobre la primacía del Derecho de la Unión Europea persigue explicar su alcance sin confundirlo con figuras propias del ordenamiento interno, como la jerarquía normativa o la supremacía constitucional. En primer lugar, debe destacarse que la primacía se concibe como una regla de preferencia aplicativa: opera cuando el Derecho de la Unión y el Derecho interno entran en conflicto en el ámbito propio de aplicación del Derecho de la Unión. No se trata, por tanto, de una degradación general del Derecho interno ni de una alteración del sistema interno de fuentes por vía automática. Desde la perspectiva del Tribunal de Justicia, la

primacía se afirma frente al Derecho interno en el marco del Derecho de la Unión. La referencia a la jurisprudencia del caso Costa/ENEL (asunto 6/64) permite afirmar que la primacía es predicable “dentro del ámbito de aplicación” del Derecho de la Unión. Con ello se delimita la noción de primacía: solo tiene sentido cuando existe una relación material con el Derecho de la Unión que haga exigible su aplicación. En cuanto a sus consecuencias sobre el juez nacional, la doctrina del caso Simmenthal (asunto 106/77) concreta la dimensión aplicativa de la primacía. El órgano jurisdiccional nacional debe garantizar la plena eficacia del Derecho de la Unión y, cuando resulte necesario, debe dejar inaplicada la norma interna incompatible. Esta “inaplicación” se entiende como un deber funcional del juez para hacer efectiva la norma de la Unión en el caso concreto, sin que ello implique necesariamente una declaración abstracta de invalidez de la norma interna. A la hora de explicar la compatibilidad con la Constitución española, la doctrina del Tribunal Constitucional (Declaración 1/2004, FJ 4) resulta central. Allí se afirma expresamente que la primacía “no equivale a jerarquía”, y que su funcionamiento es compatible con la “supremacía de la Constitución”. Esta compatibilidad se fundamenta en que la propia Constitución admite la integración en el ordenamiento de la Unión, mediante su artículo 93. En consecuencia, el punto de equilibrio doctrinal se articula así: la primacía opera como preferencia aplicativa en el ámbito del Derecho de la Unión; la Constitución mantiene su supremacía en el plano interno, y su apertura al Derecho de la Unión es la condición de posibilidad que explica esa compatibilidad. Además, la doctrina del TJUE en *Internationale Handelsgesellschaft* (asunto 11/70) refuerza la lógica interna del ordenamiento de la Unión: la validez y la eficacia del Derecho de la Unión se determinan conforme al propio Derecho de la Unión y no quedan desplazadas por normas internas, incluidas incluso las de rango constitucional. Esto no describe una “supremacía” de la Unión sobre la Constitución en términos absolutos, sino una regla de determinación de validez/eficacia conforme al sistema de la Unión en su ámbito propio, coherente con la primacía como preferencia aplicativa. Por último, la Declaración relativa a la primacía (artículo 17) recuerda que, de acuerdo con una jurisprudencia reiterada del TJUE, los Tratados y el Derecho adoptado por la Unión con base en ellos priman sobre el Derecho de los Estados miembros, en las condiciones establecidas por dicha jurisprudencia. La mención a “condiciones” subraya que la primacía no se afirma como fórmula genérica ilimitada, sino vinculada al marco delineado por la jurisprudencia (ámbito de aplicación y deber del juez de garantizar la eficacia). En síntesis, para España, el artículo 93 CE permite encauzar constitucionalmente la primacía, mientras que la actuación del juez nacional se orienta a la inaplicación de la norma interna incompatible para asegurar la eficacia del Derecho de la Unión, sin convertir automáticamente el fenómeno en jerarquía ni negar la supremacía constitucional.

Puntos clave:

- La primacía es una preferencia aplicativa, no equivale a jerarquía normativa.
- La primacía opera dentro del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión (Costa/ENEL).
- El juez nacional debe garantizar la plena eficacia del Derecho de la Unión y dejar inaplicada la norma interna incompatible (Simmenthal).
- La primacía es compatible con la supremacía de la Constitución, admitida por el artículo 93 CE (TC Declaración 1/2004, FJ 4).
- La validez y eficacia del Derecho de la Unión se determinan conforme al Derecho de la Unión, sin quedar desplazadas por normas internas incluso constitucionales (*Internationale Handelsgesellschaft*).
- La Declaración relativa a la primacía afirma que Tratados y Derecho de la Unión priman sobre el Derecho de los Estados, en las condiciones fijadas por la jurisprudencia.

Textos oficiales incorporados íntegramente:

[Declaración relativa a la primacía — 17. Declaración relativa a la primacía] Fuente:

EURLEX-DECLARACION-17-PRIMACIA |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12007L/AFI/DCL/17> La Conferencia recuerda que, con arreglo a una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los Tratados y el Derecho adoptado por la Unión sobre la base de los mismos priman sobre el Derecho de los Estados miembros, en las condiciones establecidas por la citada jurisprudencia.

Artículo 5. Tratados internacionales: incorporación, eficacia y aplicación

El tema se centra en cómo los tratados internacionales se incorporan y operan en el ordenamiento interno español, atendiendo a las fases de celebración (con autorización y control cuando proceda), incorporación

(publicación y entrada en el sistema interno), eficacia (cuándo producen efectos), observancia (deber de cumplimiento por los poderes públicos) y ejecución (medidas necesarias para aplicarlos). El punto de partida constitucional distingue, por un lado, la lógica de atribución y garantía cuando hay cesión de competencias y, por otro, el régimen reforzado de autorización parlamentaria para prestar el consentimiento del Estado en supuestos relevantes. En primer lugar, la celebración y habilitación para comprometer al Estado presenta reglas específicas. Cuando el tratado implique atribuir a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución, la autorización requiere la forma de ley orgánica. Además, se atribuye a las Cortes Generales o al Gobierno la "garantía del cumplimiento" de esos tratados y de las resoluciones de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión, según los casos. Esta previsión no se formula en términos de jerarquía abstracta de normas, sino en términos de decisión interna para permitir la cesión y de deber institucional de garantizar el cumplimiento. En segundo lugar, para la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por tratados, la Constitución exige autorización previa de las Cortes Generales en supuestos tasados: tratados de carácter político, militar; los que afecten a la integridad territorial o a derechos y deberes fundamentales del Título I; los que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública; y los que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. Para el resto de tratados, se prevé la información inmediata al Congreso y al Senado tras su conclusión. El diseño muestra una distinción entre la necesidad de autorización previa (por la relevancia material del tratado) y el deber de información (para los restantes). En tercer lugar, existe un control preventivo específico cuando el tratado contenga estipulaciones contrarias a la Constitución: la celebración exige previa revisión constitucional. Además, se habilita a que el Gobierno o cualquiera de las Cámaras requiera al Tribunal Constitucional para declarar si existe o no contradicción. Aquí el foco doctrinal es la exigencia de revisión antes de la celebración, evitando que el consentimiento quede prestado sin depuración constitucional. Una vez válidamente celebrados, la incorporación al ordenamiento interno se vincula a la publicación oficial en España. Tanto la Constitución como la Ley de Tratados establecen que los tratados internacionales válidamente celebrados forman parte del ordenamiento interno tras su publicación oficial. En particular, la Ley 25/2014 exige publicación íntegra en el BOE y que dicha publicación se produzca al tiempo de la entrada en vigor del tratado para España o antes si se conoce fehacientemente su fecha. Si se ha convenido aplicación provisional, se ordena una publicación inmediata, y posteriormente se publicará la fecha de entrada en vigor o el momento en que termine la aplicación provisional. Respecto de la eficacia, se precisa cuándo despliegan efectos en España. La Ley 25/2014 establece que los tratados válidamente celebrados y publicados producen efectos desde la fecha que el propio tratado determine o, en su defecto, desde su entrada en vigor. Además, se mantiene el criterio de que las disposiciones solo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales de Derecho internacional. En cuanto a la observancia, se configura un deber dirigido a los "poderes públicos, órganos y organismos del Estado": respetar las obligaciones de los tratados internacionales en vigor en los que España sea parte y velar por el adecuado cumplimiento. Finalmente, la ejecución se organiza sobre dos planos: la aplicación directa y la intervención legislativa/reglamentaria cuando sea necesaria. En principio, los tratados serán de aplicación directa, salvo que del propio texto se desprenda la necesidad de aprobación de leyes o disposiciones reglamentarias pertinentes. El Gobierno debe remitir a las Cortes Generales los proyectos de ley que se requieran para la ejecución. Asimismo, para la ejecución efectiva, se prevé que el Gobierno, las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla adopten las medidas necesarias en lo que afecte a materias de sus respectivas competencias. En conjunto, el esquema doctrinal conecta validez internacional, publicación interna, determinación temporal de efectos, deber de cumplimiento institucional y reparto competencial para ejecutar.

Puntos clave:

- Si el tratado implica cesión de competencias derivadas de la Constitución, la autorización requiere ley orgánica.
- En casos de cesión, se encomienda la garantía del cumplimiento de tratados y resoluciones de los organismos titulares de la cesión a Cortes Generales o Gobierno, según corresponda.
- Para prestar consentimiento, la autorización previa de las Cortes Generales es exigida en supuestos tasados (político, militar, integridad territorial, Título I, obligaciones financieras, modificación/derogación de leyes o exigencia de medidas legislativas).
- Los demás tratados exigen, como regla, información inmediata al Congreso y al Senado tras su conclusión.
- Si el tratado contiene estipulaciones contrarias a la Constitución, la celebración exige previa revisión constitucional, con posible declaración del Tribunal Constitucional a requerimiento del Gobierno o de cualquiera de las Cámaras.

- Los tratados válidamente celebrados pasan a formar parte del ordenamiento interno tras su publicación oficial en España (BOE), con publicación íntegra.
- Los tratados publicados producen efectos desde la fecha que determine el tratado o, en defecto, desde su entrada en vigor en España, y la aplicación provisional se publica de inmediato.
- Las obligaciones de los tratados en vigor deben ser respetadas por todos los poderes públicos, órganos y organismos del Estado, con deber de velar por su cumplimiento.
- La ejecución parte de la aplicación directa salvo que el propio tratado condicione su aplicación a leyes o disposiciones reglamentarias.
- Para ejecución, el Gobierno remite proyectos de ley a las Cortes Generales cuando se requieran y, en materias de competencias propias, actúan también Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla.

Textos oficiales incorporados íntegramente:

[Constitución Española de 1978 — Artículo 93] Fuente: BOE-A-1978-31229 |

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229> Artículo 93 Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

[Constitución Española de 1978 — Artículo 94] Fuente: BOE-A-1978-31229 |

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229> Artículo 94 1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos: a) Tratados de carácter político. b) Tratados o convenios de carácter militar. c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I. d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública. e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. 2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios.

[Constitución Española de 1978 — Artículo 95] Fuente: BOE-A-1978-31229 |

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229> Artículo 95 1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. 2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.

[Constitución Española de 1978 — Artículo 96] Fuente: BOE-A-1978-31229 |

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229> Artículo 96 1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. 2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.

[Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales — Artículo 23] Fuente: BOE-A-2014-12326 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12326>

Artículo 23. Publicación en el Boletín Oficial del Estado y entrada en vigor. 1. Los tratados internacionales válidamente celebrados se publicarán íntegramente en el «Boletín Oficial del Estado». Dicha publicación habrá de producirse al tiempo de la entrada en vigor del tratado para España o antes, si se conociera fehacientemente la fecha de su entrada en vigor. 2. Si se hubiera convenido la aplicación provisional de un tratado o de parte del mismo, se procederá a su inmediata publicación. En su momento se publicará la fecha de la entrada en vigor para España o, en su caso, aquella en que termine su aplicación provisional. 3. Los tratados internacionales

formarán parte del ordenamiento jurídico interno una vez publicados en el «Boletín Oficial del Estado».

[Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales — Artículo 28] Fuente: BOE-A-2014-12326 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12326>

Artículo 28. Eficacia. 1. Las disposiciones de los tratados internacionales válidamente celebrados solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales de Derecho Internacional. 2. Los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente producirán efectos en España desde la fecha que el tratado determine o, en su defecto, a partir de la fecha de su entrada en vigor.

[Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales — Artículo 29] Fuente: BOE-A-2014-12326 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12326>

Artículo 29. Observancia. Todos los poderes públicos, órganos y organismos del Estado deberán respetar las obligaciones de los tratados internacionales en vigor en los que España sea parte y velar por el adecuado cumplimiento de dichos tratados.

[Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales — Artículo 30] Fuente: BOE-A-2014-12326 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12326>

Artículo 30. Ejecución. 1. Los tratados internacionales serán de aplicación directa, a menos que de su texto se desprenda que dicha aplicación queda condicionada a la aprobación de las leyes o disposiciones reglamentarias pertinentes. 2. El Gobierno remitirá a las Cortes Generales los proyectos de ley que se requieran para la ejecución de un tratado internacional. 3. El Gobierno, las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla adoptarán las medidas necesarias para la ejecución de los tratados internacionales en los que España sea parte en lo que afecte a materias de sus respectivas competencias.

Artículo 6. La Constitución como fuente. La ley y sus clases

La Constitución, en el marco del artículo propuesto, se entiende como “fuente” con una especial posición normativa: opera como referencia de validez y como límite para la producción de normas inferiores. Desde esa idea se aborda la relación entre la Constitución y las leyes, así como el reparto de tipos legislativos que el ordenamiento prevé. El objetivo doctrinal del tema es doble: (i) explicar la Constitución como norma suprema y, (ii) distinguir las clases de normas con rango de ley que aparecen en el sistema, en particular la ley orgánica, la ley ordinaria, el decreto legislativo y el decreto-ley. En primer lugar, la noción de supremacía constitucional debe conectarse con el hecho de que determinadas materias y procedimientos no se dejan al arbitrio del legislador ordinario o del Gobierno. La Constitución fija cuándo una ley debe calificarse como “ley orgánica” y exige una mayoría reforzada. El artículo 81 define el ámbito material de la ley orgánica: son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. De esta forma, la propia Constitución condiciona el tipo de ley que procede según la materia regulada. Además, el artículo 81 establece una regla procedimental de validez: la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Doctrinalmente, esto permite derivar que el “rango” (orgánico) no es una mera etiqueta, sino una consecuencia del encaje material y del procedimiento reforzado. En segundo lugar, se explica la ley ordinaria (en sentido de “no orgánica” y como

parámetro residual dentro de las clases previstas). El paquete no desarrolla reglas específicas sobre la ley ordinaria, pero sí delimita dónde interviene la ley orgánica (art. 81) y cómo opera la delegación legislativa que habilita la producción de normas con rango de ley por el Gobierno. La comparación funcional es relevante: mientras la ley orgánica exige un refuerzo parlamentario concreto, la delegación legislativa se articula a través de una ley del Parlamento que habilita al Gobierno. El artículo 82 es el núcleo de la delegación legislativa. Las Cortes Generales pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. La clave doctrinal aquí es la competencia: el Gobierno no adquiere por sí mismo la potestad legislativa plena, sino que la recibe por delegación expresa y limitada. Esa delegación debe otorgarse mediante una ley de bases si el objeto es la formación de textos articulados, o mediante una ley ordinaria si se trata de refundir varios textos legales en uno solo. Además, la delegación debe otorgarse de forma expresa, para materia concreta y con fijación del plazo de ejercicio, y tiene un carácter no implícito ni indeterminado. La delegación se agota por el uso: cuando el Gobierno publica la norma correspondiente, se entiende consumada. La disciplina de las leyes de bases se completa con el artículo 83, que fija límites negativos: las leyes de bases no pueden autorizar la modificación de la propia ley de bases ni facultar para dictar normas con carácter retroactivo. Estos límites condicionan el contenido posible del decreto legislativo resultante. Asimismo, el artículo 84 introduce un mecanismo de control político-parlamentario: cuando una proposición de ley o una enmienda sea contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación, pudiendo presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. En cuanto a la forma de las normas delegadas, el artículo 85 dispone que las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos. Por tanto, hay una correspondencia directa entre el instrumento habilitante (delegación legislativa) y el tipo normativo resultante (decreto legislativo). Finalmente, el artículo 86 aborda la excepción: el decreto-ley. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales, que toman la forma de Decretos-leyes. Sin embargo, el paquete impone límites materiales relevantes: no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. Doctrinalmente, esto implica que la competencia normativa excepcional del Gobierno no es ilimitada. Además, el decreto-ley tiene un control inmediato por el Congreso: debe someterse “inmediatamente” a debate y votación de totalidad para su convalidación o derogación en un plazo de treinta días desde su promulgación, con un procedimiento especial y sumario. El artículo 86 prevé también que, durante ese plazo, las Cortes pueden tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. En conjunto, la Constitución opera como marco supremamente condicionante de la producción normativa: determina cuándo procede una ley orgánica y con qué mayoría, estructura la delegación legislativa (competencia temporal, expresa, materialmente acotada y sometida a límites) y diseña un cauce de urgencia (decretos-leyes) con límites materiales y control parlamentario posterior. La distinción entre primacía/supremacía/jerarquía y competencia se refleja en el reparto de potestades: la supremacía constitucional actúa como límite de validez; la jerarquía se manifiesta al distinguir normas con rango de ley; y la competencia aparece tanto en la delegación (Gobierno habilitado por ley) como en la actuación excepcional (Gobierno con control del Congreso).

Puntos clave:

- La Constitución funciona como fuente condicionante de la validez normativa y fija límites a la producción legislativa.
- La ley orgánica se determina por el ámbito material del art. 81 y exige mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto.
- La aprobación, modificación o derogación de leyes orgánicas requiere mayoría absoluta del Congreso (art. 81.2).
- Las Cortes Generales pueden delegar en el Gobierno potestad para dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas (art. 82.1).
- La delegación legislativa exige ley de bases para textos articulados o ley ordinaria para refundir textos; debe ser expresa, para materia concreta y con plazo (art. 82).
- La delegación se agota por el uso (publicación de la norma correspondiente) y no puede entenderse concedida implícita ni por tiempo indeterminado (art. 82).
- Las leyes de bases tienen límites: no pueden autorizar la modificación de la propia ley de bases ni facultar para normas retroactivas (art. 83).

- Si una proposición de ley o enmienda es contraria a una delegación en vigor, el Gobierno puede oponerse a su tramitación y cabe derogación total o parcial de la ley de delegación (art. 84).
- Las normas con legislación delegada adoptan la forma de Decretos Legislativos (art. 85).
- En urgencia y necesidad extraordinaria el Gobierno puede dictar Decretos-leyes, pero no pueden afectar al núcleo de instituciones básicas, Título I, régimen autonómico ni Derecho electoral general (art. 86.1).
- Los Decretos-leyes deben someterse inmediatamente al Congreso para convalidación o derogación en treinta días, con procedimiento especial y sumario (art. 86.2).
- Durante el plazo de treinta días, el Congreso puede tramitar el decreto-ley como proyecto de ley por procedimiento de urgencia (art. 86.3).

Textos oficiales incorporados íntegramente:

[Constitución Española de 1978 — Artículo 81] Fuente: BOE-A-1978-31229 |

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229> Artículo 81 1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

[Constitución Española de 1978 — Artículo 82] Fuente: BOE-A-1978-31229 |

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229> Artículo 82 1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. 2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. 3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. 4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. 5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. 6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.

[Constitución Española de 1978 — Artículo 83] Fuente: BOE-A-1978-31229 |

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229> Artículo 83 Las leyes de bases no podrán en ningún caso: a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases. b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

[Constitución Española de 1978 — Artículo 84] Fuente: BOE-A-1978-31229 |

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229> Artículo 84 Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.

[Constitución Española de 1978 — Artículo 85] Fuente: BOE-A-1978-31229 |

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229> Artículo 85 Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos.

[Constitución Española de 1978 — Artículo 86] Fuente: BOE-A-1978-31229 |

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229> Artículo 86 1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. 2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días

siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. 3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

Artículo 7. Principios de legalidad, reserva de ley, jerarquía normativa y competencia

El artículo 9 CE recoge un conjunto de principios estructurales del ordenamiento: sujeción de ciudadanos y poderes públicos al bloque constitucional y al resto del ordenamiento jurídico, y garantía de exigencias formales y materiales que operan como límites y reglas del ejercicio del poder. En primer lugar, la idea de sujeción implica que la actuación de los poderes públicos no es libre, sino condicionada por la Constitución y por el ordenamiento jurídico, lo que conecta directamente con el principio de legalidad. En segundo lugar, el apartado 3 del artículo 9 enumera garantías específicas: principio de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad. Doctrinalmente, estas garantías se entienden como criterios para controlar la validez de la actuación normativa y administrativa: si existe jerarquía normativa, no cualquier norma puede contradecir a otra superior; si existe publicidad, las normas deben ser accesibles; si existe legalidad y seguridad jurídica, las decisiones públicas deben apoyarse en reglas previas y previsibles; si existe responsabilidad e interdicción de arbitrariedad, el poder no puede actuar caprichosamente. La reserva de ley y la tutela jurisdiccional de los derechos aparecen en el artículo 53 CE. Este precepto establece que los derechos y libertades del Capítulo segundo vinculan a todos los poderes públicos. Además, introduce una regla de reserva: sólo por ley —y respetando en todo caso su contenido esencial— puede regularse el ejercicio de esos derechos y libertades. La distinción doctrinal clave es que la ley no se reduce a un criterio genérico de “fuente”, sino que actúa como instrumento constitucionalmente exigido para disciplinar el ejercicio de los derechos, evitando que materias de relevancia constitucional queden al arbitrio de normas de rango inferior. El artículo 53 también determina vías de protección. Por una parte, cualquier ciudadano puede recabar la tutela ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en preferencia y sumariedad. Por otra, cabe recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en los términos previstos. La explicación doctrinal debe destacar que estos mecanismos garantizan que los derechos vinculantes no sean meras declaraciones: existe una exigibilidad frente a los poderes públicos, articulada por procedimientos específicos y, en su caso, por el amparo. En cuanto a la jerarquía normativa, el paquete conecta el principio con el artículo 9 CE (jerarquía normativa como garantía constitucional). La jerarquía se entiende como relación entre normas conforme a su rango: una norma inferior debe respetar la superior. Esto se complementa con el principio de legalidad, que exige que la actuación del poder esté anclada en normas conforme al marco constitucional. El artículo 81 CE aclara el ámbito de las leyes orgánicas. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general, y las demás previstas en la Constitución. Además, fija una regla procedimental reforzada para su aprobación, modificación o derogación: mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto del proyecto. Doctrinalmente, esta exigencia reforzada contribuye a una mayor rigidez de la ley orgánica, conectada a su materia especialmente sensible (derechos fundamentales, Estatutos y régimen electoral general). Finalmente, el artículo 86 CE regula los Decretos-leyes en supuestos de extraordinaria y urgente necesidad. Subraya que el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales en forma de Decretos-leyes, pero con límites: no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, ni a los derechos, deberes y libertades del Título I, ni al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. También establece el control parlamentario inmediato: sometimiento a debate y votación de totalidad al Congreso en los treinta días siguientes a su promulgación para convalidación o derogación. Durante ese plazo, las Cortes pueden tramitarlos como proyectos de ley por procedimiento de urgencia. Con ello se delimita cómo operan legalidad y jerarquía normativa en situaciones excepcionales: el Decreto-ley es provisional y está sometido a convalidación o derogación, y además existe una frontera material explícita (no afectar al Título I en derechos, deberes y libertades). A efectos de examen, debe diferenciarse competencia de jerarquía: aquí la relación se entiende principalmente por el marco constitucional de atribuciones y por los límites materiales del tipo normativo; el paquete advierte expresamente no inventar una jerarquía donde la relación se resuelva por distribución constitucional de competencias. En la misma línea, tampoco debe confundirse la superioridad de una norma con la supremacía en el sentido de “estar por encima” de otros bloques; lo relevante, según el paquete, es la sujeción al ordenamiento (art. 9), la reserva de ley para regular el ejercicio de derechos (art. 53) y el encaje material y procedimental de cada tipo normativo (arts. 81 y 86).

Puntos clave:

- Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
- El artículo 9 CE garantiza, entre otros, el principio de legalidad y la jerarquía normativa.
- La publicidad, la irretroactividad de ciertas disposiciones sancionadoras y la seguridad jurídica operan como garantías constitucionales.
- Los derechos del Capítulo segundo vinculan a todos los poderes públicos.
- Sólo por ley puede regularse el ejercicio de los derechos del artículo 53, respetando su contenido esencial.
- La tutela de derechos se articula ante Tribunales ordinarios por procedimiento basado en preferencia y sumariedad, con recurso de amparo en su caso.
- Las leyes orgánicas tienen materias tasadas: desarrollo de derechos fundamentales, Estatutos de Autonomía, régimen electoral general y otras previstas.
- La aprobación, modificación o derogación de leyes orgánicas exige mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto.
- El Gobierno puede dictar Decretos-leyes en extraordinaria y urgente necesidad, como disposiciones legislativas provisionales.
- Los Decretos-leyes no pueden afectar a instituciones básicas del Estado, al Título I (derechos, deberes y libertades), al régimen de Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
- Los Decretos-leyes deben someterse en 30 días al Congreso para convalidación o derogación, con control expreso.
- No debe afirmarse una jerarquía artificial donde la relación proceda de la distribución constitucional de competencias.

Textos oficiales incorporados íntegramente:

[Constitución Española de 1978 — Artículo 9] Fuente: BOE-A-1978-31229 |

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229> Artículo 9 1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

[Constitución Española de 1978 — Artículo 53] Fuente: BOE-A-1978-31229 |

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229> Artículo 53 1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a). 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. 3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

[Constitución Española de 1978 — Artículo 81] Fuente: BOE-A-1978-31229 |

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229> Artículo 81 1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

[Constitución Española de 1978 — Artículo 86] Fuente: BOE-A-1978-31229 |

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229> Artículo 86 1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. 2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. 3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

Artículo 8. Estatutos de autonomía y leyes de las comunidades autónomas

La Constitución española configura los Estatutos de Autonomía como la “norma institucional básica” de cada Comunidad Autónoma. En esa idea central se proyectan dos consecuencias doctrinales relevantes para los opositores: (i) el Estatuto no es una norma ordinaria, sino que articula el autogobierno y describe su arquitectura institucional; y (ii) el Estado lo reconoce y lo integra en el propio ordenamiento jurídico, de modo que existe una relación constitucional de reconocimiento y amparo. En cuanto al contenido estatutario mínimo, el Estatuto debe contener (a) la denominación de la Comunidad conforme a su identidad histórica, (b) la delimitación territorial, (c) la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias, y (d) las competencias asumidas dentro del marco constitucional, junto con las bases para el traspaso de los servicios correspondientes. Esto permite examinar cómo el Estatuto funciona como punto de partida del poder autonómico: no se limita a declarar “autonomía”, sino que incorpora el catálogo de competencias asumidas y su conexión con la organización del traspaso de servicios. Desde la perspectiva de la distribución competencial, el artículo 149 CE marca un criterio determinante para identificar qué corresponde al Estado con “competencia exclusiva”. Entre los ámbitos que el precepto enumera se encuentran, por ejemplo, materias con impacto transversal como la regulación de condiciones básicas para garantizar la igualdad (derechos y deberes constitucionales), determinadas áreas de relaciones internacionales, defensa, administración de justicia, legislación mercantil/penal/penitenciaria y procesal (con especialidades derivadas del derecho sustantivo autonómico), legislación laboral (con ejecución autonómica), legislación civil con reserva autonómica para conservar/modificar/desarrollar derechos civiles forales o especiales donde existan, y reglas relativas a la aplicación y eficacia de normas jurídicas y fuentes del Derecho con respeto al derecho foral o especial. Asimismo, se incluyen materias de seguridad pública con posibilidad de creación de policías autonómicas en el marco estatutario y mediante ley orgánica, así como bases en materia de medio ambiente, montes y vías pecuarias, o planificación general de la actividad económica. El mismo artículo 149 CE contiene una regla de cierre clave: las materias no atribuidas expresamente al Estado pueden corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de sus Estatutos. En consecuencia, la competencia autonómica aparece como resultado de la asunción estatutaria, mientras que el Estado mantiene la titularidad sobre lo no asumido por los Estatutos. En caso de conflicto, se establece un criterio: “las normas [estatales] prevalecerán” sobre las autonómicas en todo lo no atribuido a la exclusiva competencia de éstas. Además, se predica que el derecho estatal es supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas. Aquí conviene distinguir doctrinalmente: la “prevalencia” se activa en conflicto conforme a la delimitación competencial (primero competencia exclusiva/atribuida), y la supletoriedad opera como técnica residual en defecto del Derecho autonómico. Respecto a técnicas de articulación normativa, el artículo 150 CE regula tres vías: (1) la atribución por las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, de la facultad de dictar normas legislativas autonómicas para sí mismas, en el marco de principios/bases/directrices fijados por una ley estatal, con un sistema de control por las Cortes Generales en la propia ley marco; (2) la transferencia o delegación estatal en las Comunidades Autónomas mediante ley orgánica, con previsión de medios financieros y formas de control reservadas al Estado; y (3) la posibilidad de que el Estado dicte leyes para armonizar disposiciones autonómicas cuando lo exija el interés general, aun en materias atribuidas a la competencia autonómica. Finalmente, el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana concreta el modo en que se expresa su poder legislativo y su relación con el Derecho estatal. La legislación de Les Corts prevista en el Estatuto reviste la forma de “Ley de la Generalitat”. En determinadas materias (en particular, las incluidas en los artículos 50 y 51 del Estatuto y en defecto de legislación estatal), la Generalitat puede dictar normas de validez provisional, que se entienden derogadas con la entrada en vigor de las estatales correspondientes si no hay disposición expresa en contrario, exigiéndose comunicación previa al Delegado del Gobierno para el ejercicio de esta facultad. Además, se prevé la delegación de potestad

legislativa por Les Corts al Consell mediante Decretos Legislativos, y la posibilidad del Consell de dictar disposiciones legislativas provisionales por decretos-leyes en casos de extraordinaria y urgente necesidad, sometidos a debate y votación en Les Corts. En materia de competencia exclusiva, el Derecho Valenciano resulta “aplicable” en el territorio de la Comunitat Valenciana con “preferencia sobre cualquier otro”; y, en defecto del Derecho propio, rige supletoriamente el Derecho Estatal. Esta preferencia, en el marco estatutario, debe entenderse conectada con la idea constitucional de que la aplicación prioritaria autonómica se sostiene cuando estamos en el ámbito de competencia exclusiva autonómica, mientras que la supletoriedad estatal opera cuando falta Derecho autonómico. En conjunto, la Comunitat Valenciana se inserta en el modelo general: el Estatuto define competencias y formas legislativas, el Estado conserva competencia exclusiva en materias tasadas y puede armonizar, y el sistema se completa con técnicas de provisión normativa y supletividad para asegurar continuidad normativa.

Puntos clave:

- Los Estatutos de Autonomía son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconoce e integra en su ordenamiento.
- El Estatuto debe contener denominación, delimitación territorial, organización institucional y competencias asumidas con bases para el traspaso de servicios.
- El artículo 149 CE atribuye al Estado competencia exclusiva sobre materias tasadas; el resto puede corresponder a las Comunidades según lo asuman en su Estatuto.
- En conflicto, las normas estatales prevalecen sobre las autonómicas en lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia autonómica.
- El derecho estatal es supletorio del derecho autonómico: la supletoriedad opera cuando falta Derecho de la Comunidad.
- El artículo 150 CE permite: normas legislativas autonómicas en marco de leyes estatales (ley marco), transferencias/delegaciones por ley orgánica y leyes estatales de armonización por interés general.
- En la Comunitat Valenciana, la legislación de Les Corts prevista en el Estatuto tiene forma de Ley de la Generalitat.
- La Generalitat puede dictar normas de validez provisional en materias previstas por el Estatuto y en defecto de legislación estatal correspondiente, con derogación por la ley estatal posterior salvo disposición expresa contraria.
- En competencia exclusiva, el Derecho Valenciano se aplica con preferencia sobre cualquier otro; si falta Derecho propio, rige supletoriamente el Derecho Estatal.

Textos oficiales incorporados íntegramente:

[Constitución Española de 1978 — Artículo 147] Fuente: BOE-A-1978-31229 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229> Artículo 147 1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. 2. Los Estatutos de autonomía deberán contener: a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica. b) La delimitación de su territorio. c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. 3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.

[Constitución Española de 1978 — Artículo 149] Fuente: BOE-A-1978-31229 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229> Artículo 149 1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. 2.ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. 3.ª Relaciones internacionales. 4.ª Defensa y Fuerzas Armadas. 5.ª Administración de Justicia. 6.ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas. 7.ª Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas. 8.ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo

por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial. 9.^a Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 10.^a Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior. 11.^a Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros. 12.^a Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial. 13.^a Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 14.^a Hacienda general y Deuda del Estado. 15.^a Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. 16.^a Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos. 17.^a Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. 18.^a Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas. 19.^a Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas. 20.^a Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves. 21.^a Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación. 22.^a La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial. 23.^a Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. 24.^a Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma. 25.^a Bases de régimen minero y energético. 26.^a Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. 27.^a Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas. 28.^a Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas. 29.^a Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica. 30.^a Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 31.^a Estadística para fines estatales. 32.^a Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. 2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas. 3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

[Constitución Española de 1978 — Artículo 150] Fuente: BOE-A-1978-31229 |

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229> Artículo 150 1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas. 2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en

cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. 3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

[Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana — Artículo 44. 1. La legislación de Les Corts prevista en el presente Estatuto revestirá la forma de Ley de la Generalitat.] Fuente: BOE-A-1982-17235 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-17235>

Artículo 44. 1. La legislación de Les Corts prevista en el presente Estatuto revestirá la forma de Ley de la Generalitat. 2. En las materias incluidas en los artículos 50 y 51 del presente Estatuto, y en defecto de la legislación estatal correspondiente, la Generalitat podrá dictar normas de validez provisional de acuerdo con aquello establecido en el apartado anterior. Estas normas se considerarán derogadas con la entrada en vigor de las estatales correspondientes, si es que no hay una disposición expresa en sentido contrario. El ejercicio de esta facultad de dictar legislación concurrente exigirá la comunicación previa al Delegado del Gobierno. 3. Les Corts podrán delegar en el Consell la potestad de dictar normas con rango de Ley, denominadas Decretos Legislativos, en los mismos términos establecidos en los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Constitución Española para los supuestos de delegación del Congreso al Gobierno de España. 4. Igualmente, el Consell, en casos de extraordinaria y urgente necesidad, podrá dictar disposiciones legislativas provisionales por medio de decretos-leyes sometidos a debate y votación en Les Corts, atendiendo a lo que preceptúa el artículo 86 de la Constitución Española para los decretos-leyes que pueda dictar el Gobierno de España. 5. El desarrollo legislativo de las Instituciones de la Generalitat previstas en el artículo 20.3 de este Estatuto requerirá para su aprobación una mayoría de tres quintas partes de la Cámara.

[Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana — Artículo 45.] Fuente: BOE-A-1982-17235 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-17235> En materia de competencia exclusiva, el Derecho Valenciano es el aplicable en el territorio de la Comunitat Valenciana, con preferencia sobre cualquier otro. En defecto del Derecho propio, será de aplicación supletoria el Derecho Estatal.

Artículo 9. Costumbre y principios generales del Derecho

El artículo 1 del Código Civil establece un marco general del sistema de fuentes del ordenamiento jurídico español, determinando qué medios pueden emplearse para resolver controversias y en qué orden deben considerarse. En primer lugar, identifica como fuentes del ordenamiento jurídico español la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Esta enumeración es relevante para oposiciones porque permite ordenar los materiales normativos disponibles y, sobre todo, porque vincula la validez y la aplicabilidad de cada uno a criterios de rango y de situación (en defecto de qué se aplican). Respecto de la ley y su relación con otras posibles normas, el precepto contiene una regla de garantía frente a contradicciones: carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. Aquí aparece una idea clave de jerarquía normativa: no basta con que una disposición exista, sino que su validez depende de que no contradiga una norma de rango superior. Por tanto, en la resolución de casos debe atenderse a la “posición” de las normas en el sistema, evitando aplicar aquellas que se opongan a otra superior. En cuanto a la costumbre, el artículo consagra expresamente su carácter subsidiario. La costumbre “sólo regirá en defecto de ley aplicable”. Esto significa que, si hay una ley aplicable al supuesto, la costumbre no desplaza la norma legal. Se trata de una subsidiariedad por grado: la costumbre actúa como fuente supletoria cuando no existe ley aplicable. Además, la costumbre se somete a límites materiales: no puede ser contraria a la moral o al orden público. Por tanto, incluso en ausencia de ley aplicable, no

toda práctica social será apta; debe respetar esos parámetros. Otra exigencia es la prueba: la costumbre “resulte probada”. De modo que la invocación de la costumbre no es automática, sino que requiere que el órgano decisor compruebe su existencia y contenido probatoriamente. El artículo también delimita qué debe entenderse por costumbre: los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre. Por ello, si una práctica opera solo como interpretación de lo declarado por las partes (y no como regla con relevancia jurídica propia), no entra en el concepto de costumbre relevante a efectos del sistema de fuentes. Los principios generales del derecho también se configuran como fuente subsidiaria, pero con una función adicional: se aplican “en defecto de ley o costumbre”. Es decir, operan cuando no hay ley aplicable ni costumbre válida y probada que regule el supuesto. No obstante, el artículo añade que los principios generales del derecho tienen “carácter informador del ordenamiento jurídico”. Esta cláusula permite comprender su doble dimensión: por un lado, como criterio para colmar lagunas (cuando no hay ley o costumbre); por otro, como elemento que informa la interpretación y comprensión del sistema jurídico, sin que el precepto limite su efecto únicamente al momento estrictamente supletorio. El artículo incluye además reglas sobre tratados internacionales y jurisprudencia. En lo relativo a normas jurídicas contenidas en tratados internacionales, dispone que no serán de aplicación directa en España mientras no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el “Boletín Oficial del Estado”. Aquí se aprecia que su eficacia interna depende de un acto de incorporación (publicación íntegra), lo que afecta a su aplicabilidad en sede judicial. Sobre la jurisprudencia, el precepto señala que complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Esto sitúa a la jurisprudencia como un elemento complementario: no sustituye a las fuentes enumeradas, pero contribuye con criterios interpretativos reiterados. Finalmente, el artículo impone el deber inexcusable de resolver: los Jueces y Tribunales tienen el deber de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes. Esta regla conecta con la subsidiariedad de costumbre y principios generales: si no existe ley aplicable y/o no concurre costumbre relevante, el juez debe acudir, en su caso, a los principios generales, y siempre dentro del sistema de fuentes establecido.

Puntos clave:

- Las fuentes del ordenamiento jurídico español son: ley, costumbre y principios generales del derecho.
- Las disposiciones que contradigan otra de rango superior carecen de validez (idea de jerarquía).
- La costumbre sólo rige en defecto de ley aplicable (subsidiariedad).
- La costumbre debe no ser contraria a la moral u orden público y debe resultar probada.
- No todo uso social equivale a costumbre: los usos meramente interpretativos de una declaración de voluntad no cuentan como costumbre.
- Los principios generales del derecho se aplican en defecto de ley o costumbre.
- Los principios generales del derecho tienen carácter informador del ordenamiento jurídico, además de su función supletoria.
- Los tratados internacionales no se aplican directamente en España hasta su incorporación al orden interno mediante publicación íntegra en el BOE.
- La jurisprudencia complementa el ordenamiento con la doctrina reiterada del Tribunal Supremo al interpretar y aplicar ley, costumbre y principios.
- Los Jueces y Tribunales deben resolver siempre, ateniéndose al sistema de fuentes.

Textos oficiales incorporados íntegramente:

[Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil — Art 1] Fuente: BOE-A-1889-4763 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763>

Artículo 1. 1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. 2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. 3. La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público, y que resulte probada. Los usos jurídicos que no sean

meramente interpretativos de una declaración de voluntad, tendrán la consideración de costumbre. 4. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. 5. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el «Boletín Oficial del Estado». 6. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. 7. Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.